

MOHD AFIZI BIN MOHD ROSS

lawan

NORHAZLINA BINTI SEJALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 21 Februari 2022 / 19 Rejab 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0152-2019

[Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Aishah Din & Associates

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 10/12/2019 dalam Kes Mal no. 10200-017-0069-2017. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- 1) *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan peruntukan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

2) *Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah berkembar dua tingkat yang beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor yang dipegang dibawah No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor (selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut) adalah milik sepenuhnya Defendan.*

3) *Hasil bersih daripada jualan rumah tersebut yang berjumlah RM187, 734.78 adalah milik sepenuhnya Defendan.*

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 17/7/2009 dan telah bercerai pada 10/3/2014 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dua (2) orang anak.

[3] Semasa dalam tempoh perkahwinan, pada 9/12/2010 Perayu dan Responden telah membeli sebuah rumah yang dikenali No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor yang didaftarkan atas nama Perayu dan Responden. Rumah tersebut telah dijual sebelum pihak-pihak bercerai iaitu pada 10/12/2013.

[4] Perayu telah memfailkan satu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah pada 15/1/2017 dengan memohon agar memerintahkan bahawa Mahkamah

mengisytiharkan sebuah rumah berkembar dua tingkat yang beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor yang dipegang dibawah No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor (selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut) adalah harta sepencarian antara Perayu dan Responden, dan hasil jualan bersih yang berjumlah RM187, 734.78 hendaklah dibahagi dengan kadar 70% kepada Perayu dan 30 % kepada Responden.

[5] Walau bagaimanapun pada 10/12/2019 Hakim Bicara telah memutuskan sebagaimana di perenggan [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 16/12/2019. Serahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan telah dibuat secara ganti dengan tampalan di halaman rumah Responden yang beralamat di Lot 1473, Jalan Kancong Darat, 42700 Banting Selangor.

Alasan Rayuan Perayu

[6] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 11/6/2020. Perayu telah memplidkan tujuh (7) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 333-335 Rekod Rayuan iaitu :-

- 5.1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Syarak, undang-undang dan fakta yang memutuskan bahawa Perayu langsung tidak berhak ke atas aset yang dituntut sedangkan kedua-dua belah pihak bersetuju harta atau aset tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan mereka dan sememangnya aset tersebut adalah harta sepencarian antara Perayu dan Responden.

- 5.2. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dan fakta apabila memutuskan bahawa aset yang dituntu telah dijual ketika dalam perkahwinan maka ia bukan harta sepencarian dan wang hasil jualan juga bukan harta sepencarian.
- 5.3. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dan fakta dengan tidak melihat bahawa aset tersebut iaitu sebuah rumah yang dikenali No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor adalah didaftarkan atas dua nama iaitu nama Perayu dan Responden. Manakala pinjaman perumahan dengan pihak bank juga adalah atas dua nama iaitu Perayu dan Responden.
- 5.4. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dan fakta iaitu dengan tidak meneliti secara terperinci pembuktian Perayu di dalam ikatan dokumen yang telah mengemukakan Penyata Akaun Bank peribadi beliau yang menunjukkan terdapatnya transaksi untuk pembayaran rumah tersebut telah ditandakan sebagai P7.
- 5.5. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dan fakta dalam menilai pembuktian Responden ketika perbicaraan.
- 5.6. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dan fakta dengan tidak mengiktiraf bukti yang dikemukakan

oleh Perayu sebagai sumbangan langsung Perayu dalam perolehan aset tersebut.

- 5.7. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak undang-undang dengan tidak meminta Perayu dan Responden melafazkan sumpah yamin istizhar bagi menguatkan dokumen-dokumen tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Di dalam rayuan ini, Responden tidak pernah hadir dan tidak memfailkan apa-apa penghujahan bertulis walaupun segala dokumen berkaitan rayuan ini telah diserahkan kepadanya. Kes rayuan ini didengar dan akan diputuskan oleh kami secara sebelah pihak berdasarkan seksyen 121 (1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[8] Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu yang ketika itu adalah Plaintiff bagi kes, telah menuntut di dalam penyata tuntutan, hartanah tersebut di isytiharkan sebagai harta sepencarian dan telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah agar membuat pembahagian hasil jualan bersih yang berjumlah RM187,734.78 hendaklah dibahagi dengan kadar 70% kepada Perayu dan 30 % kepada Responden. Responden bersetuju rumah tersebut sebagai harta sepencarian tetapi tidak bersetuju dengan kadar yang dipohon Perayu atas alasan Perayu tiada apa-apa sumbangan langsung terhadap rumah tersebut.

[9] Kedua-dua pihak juga telah memberikan keterangan dan fakta yang dipersetujui adalah;

- a) Rumah tersebut telah dibeli dalam tempoh perkahwinan iaitu pada 9/12/2010 dengan harga RM498,024.00 dan didaftarkan atas dua nama iaitu Perayu (Plaintif) dan Responden (Defendan).
- b) Rumah tersebut telah dijual pada 10/12/2013 iaitu ketika masih dalam tempoh perkahwinan dengan harga RM695,000.00 dan hasil jualan bersih adalah berjumlah RM118, 234.78 dan wang pendahuluan jualan sebanyak RM69,500.00 yang keseluruhannya berjumlah RM187, 734.78;
- c) Bahawa pihak-pihak bersetuju bahawa rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Perayu dan Responden.

Manakala fakta yang tidak dipersetujui adalah :-

- a) Perayu mendakwa bahawa wang deposit sebanyak RM49,802.40 telah dibayar secara bersama oleh Perayu dan Responden, iaitu 50% daripada wang deposit tersebut dibiayai sendiri oleh Perayu dengan mengeluarkan duit ASB dan diberikan wang tunai kepada Responden untuk pembayaran kepada pihak Pemaju.
- b) Namun Responden telah menafikannya dan menyatakan bahawa wang deposit pembelian rumah tersebut sebanyak RM49,802.40 adalah dibayar melalui akaun syarikat Responden iaitu Bayu Irama Consult. Responden mengemukakan bukti sesalinan penyata pengeluaran pembayaran deposit rumah semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.

- c) Perayu mendakwa ada membuat sumbangan langsung dengan membuat bayaran ansuran rumah tersebut bersama Responden sebanyak RM 58,7000, namun dinafikan oleh Responden. Responden mengemukakan bukti penyata akaun pinjaman RHB rumah tersebut yang menunjukkan transaksi bayaran ansuran rumah pada setiap bulan bermula Jun 2011 hingga Februari 2014 secara keseluruhannya berjumlah 57,911.42.

[10] Berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah yang telah dikemukakan, kami akan rangkumkan Alasan Rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu : **samasa ada Hakim Bicara terkhilaf ataupun tidak apabila memerintahkan sebuah rumah berkembar dua tingkat yang beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor yang dipegang dibawah No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor milik Responden sepenuhnya.**

[11] Isu ini adalah isu utama yang diujahkan oleh Perayu dalam hujah bertulis Perayu bertarikh 17/10/2021. Perayu mengujahkan bahawa Hakim Bicara telah tersalah arah di dalam Alasan Penghakimannya apabila menyatakan bahawa rumah tersebut bukanlah harta sepencarian disebabkan Perayu tidak dapat membuktikan kepada Mahkamah berkaitan pembayaran rumah tersebut.

[12] Perayu selanjutnya menyatakan bahawa rumah tersebut merupakan harta sepencarian kerana rumah tersebut telah dibeli dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak iaitu pada 9/10/2010. Perayu menyatakan fakta penting yang tidak diambil kira oleh Hakim Bicara adalah berkaitan dengan pemilikan rumah tersebut dan pinjaman bersama bagi pembelian rumah tersebut.

[13] Perayu merujuk kepada halaman 142 Rekod Rayuan, iaitu berkaitan perjanjian jual beli rumah tersebut, dengan jelas menunjukkan rumah tersebut adalah dibawah pemilikan Perayu dan juga Responden. Malah pinjaman perumahan bagi pembelian rumah tersebut adalah dibuat secara bersama di antara Perayu dan Responden.

[14] Merujuk kepada Afidavit Keterangan Responden yang diikrarkan pada 8/11/2017 (muka surat 230-236 Rekod Rayuan). Responden menyatakan bahawa walaupun nama rumah tersebut didaftarkan atas dua nama iaitu Perayu dan Responden tetapi menurut Responden bahawa hanya beliau seorang yang mempunyai sumbangan langsung terhadap rumah tersebut. Berdasarkan perenggan 17, Responden memplidkan bahawa Responden memohon agar rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan dibahagikan dengan kadar 4% kepada Perayu dan 96% kepada Responden.

Responden juga menafikan bahawa rumah tersebut mempunyai sumbangan langsung daripada Perayu tetapi Responden tidak menafikan untuk rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian.

[15] Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya di muka surat 310-320 Rekod Rayuan, yang mana Hakim Bicara menyatakan dakwaan yang dikemukakan oleh Perayu berkaitan sumbangan langsung terhadap rumah tersebut wajar ditolak kerana Perayu tidak mngemukakan sebarang pembuktian dokumen bagi menyokong dakwaan Perayu. Hakim Bicara di perengan 18 Alasan Penghakimannya menyatakan:-

.....Oleh itu ketiga-tiga dakwaan ini adalah wajar untuk Mahkamah tolak sebagaimana kehendak seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[16] Bagi mengulas dan memutuskan kes ini, kami telah dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh statut. Peruntukan undang-undang yang kami gunakan dalam memutuskan kes rayuan ini adalah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*]. Seksyen 122 *Enakmen 2 Tahun 2003* telah memberikan prinsip antaranya, jika harta diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan **dengan usaha bersama** mereka maka ianya hendaklah dibahagi antara mereka dengan mengambilkira kepada; **takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu,”**;

[17] Berdasarkan fakta yang ada, kami berpuas hati bahawa pihak-pihak telah bersetuju bahawa rumah tersebut adalah harta sepencarian Perayu dan Responden, yang mana rumah tersebut telah dibeli dalam tempoh perkahwinan dan didaftarkan atas dua nama iaitu nama Perayu dan Responden. Begitu juga pinjaman perumahan dengan pihak bank juga adalah atas dua nama iaitu Perayu dan Responden.

[18] Pada hemat kami rumah tersebut adalah Harta Sepencarian Perayu dan Responden kerana ianya adalah satu aset atau harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan serta mempunyai nilai, maka sewajarnya Perayu dan Responden mendapat bahagian masing-masing berdasarkan sumbangan yang telah dilakukan. Oleh itu, dapatan kami bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan Perayu tidak diberikan haknya berdasarkan seksyen Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[19] Seterusnya **apabila rumah tersebut adalah harta sepencarian, berapakah kadar pembahagian antara Perayu dan Responden terhadap hasil jualan bersih rumah tersebut?** Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

bermaksud:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.

[20] Dalam menentukan berapa kadar hak masing-masing, Mahkamah wajar melihat takat sumbangan pihak-pihak terhadap sesuatu harta sepencarian. Takrif yang ada di dalam seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam mestilah dibaca bersama dengan seksyen 122 Enakmen yang sama. Berdasarkan seksyen tersebut, elemen-elemen yang membentuk sesuatu harta untuk dianggap sebagai harta sepencarian tidak boleh lari dari isu sumbangan.

[21] Seksyen 122 tersebut memperlihatkan kepentingan elemen sumbangan dalam menjadikan sesuatu harta tersebut sebagai harta sepencarian sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, cetakan Dar al Ihya al-Ulum, Beirut, tanpa tarikh, hlm. 30 menyebutkan;

ومن ذلك أن الجمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين لمتاع البيت والدكان: إن القول قول من يدل الحال على صدقه،

“Di antaranya ialah, sebahagian ahli perundangan Islam telah sepakat berpendapat bahawa di dalam kes tuntutan antara suami isteri yang sama-sama berusaha dalam mendapatkan harta rumah tangga dan sebuah kedai, tuntutan yang sedemikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan tuntutan itu.

[22] Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian, antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping

sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah Kes Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73, Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218, Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222.

[23] Dalam rayuan ini, Perayu berhujah bahawa Perayu wajar diberikan kadar yang lebih tinggi memandangkan sumbangan Perayu dalam memperolehi harta tersebut sama ada dari sumbangan langsung dan tidak langsung adalah jelas sama sebagaimana sumbangan Responden. Antara sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu ialah:

- 1.1. Wang pendahuluan pembelian rumah tersebut sebanyak RM49,802.40 telah dibayar oleh Perayu sebanyak 50% dan Responden 50%. Sumber kewangan adalah dari wang simpanan ASB Perayu.
- 1.2. Perayu juga telah bersama-sama dengan Responden membayar pinjaman bank rumah tersebut semenjak dari awal pembelian rumah tersebut.
- 1.3. Perayu juga telah mnegeluarkan sebanyak RM5000 bagi tujuan pemasangan dan keperluan rumah tersebut.

[24] Dalam hali ini, kami memetik semula Alasan Penghakiman Hakim Bicara di perenggan 16-18 muka surat 318 Rekod Rayuan. Hakim Bicara telah membuat keputusan berdasarkan sandaran bahawa:

16. *Dakwaan sumbangan langsung oleh pihak Plaintiff Iaitu bayaran wang pendahuluan sebanyak RM49,802.40 yang dibuat secara bersama dengan Defendan daripada wang simpanan ASB Plaintiff. Dalam isu ini, Mahkamah mendapati Defendan tidak bersetuju tentang dakwaan ini dan plaintiff juga didapati tidak mengemukakan sebarang pembuktian dokumen bagi menyokong dakwaannya.*
17. *Seterusnya Plaintiff juga mendakwa ada membuat sumbangan langsung dengan membuat bayaran rumah tersebut bersama Defendan sebanyak Rm58,700.00. Dakwaan ini tidak dipersetujui oleh Defendan dan Mahkamah mendapati dokumen yang dikemukakan dan ditandakan ID-6 merupakan carta pengiraan yang dibuat oleh Plaintiff sendiri. Maka ia tidak boleh digunapakai sebagai suatu pembuktian yang boleh diterima oleh Mahkamah.*
18. *Bagi dakwaan Plaintiff telah mengeluarkan wang sebanyak RM5000 bagi kos pemasangan alatan dan keperluan rumah tersebut, Mahkamah mendapati tiada sebarang pembuktian dikemukakan kepada Mahkamah.*

[25] Kami telah meneliti nota keterangan di dalam Rekod Rayuan dan mendapati bahawa keterangan-keterangan tersebut hanya diberikan Perayu secara bersendirian. Berkaitan bayaran wang pendahuluan sebanyak RM49,802.40, kami tidak menjumpai sebarang bukti dokumentar dalam Rekod Rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu. Sebaliknya Responden telah mengemukakan bukti

dokumentar (penyata pembayaran deposit rumah tersebut) daripada syarikat milik Responden yang ditandakan D-3, D-5 hingga D7 sebagaimana kehendak Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[26] Begitu juga dengan kos pemasangan alatan dan keperluan rumah. Kami meneliti nota perbicaraan dan kami tidak menjumpai sebarang bukti dokumentar telah dikemukakan oleh Perayu berkaitan pembayaran wang sama ada bagi tujuan kos pemasangan alatan dan keperluan rumah tersebut. Dalam hal ini, Perayu bertanggungjawab untuk membuktikan setiap dakwaannya di dalam perbicaraan sebagaimana kehendak peruntukan berkaitan pembuktian di dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Berdasarkan hukum Syarak dan juga seksyen 72 dan 73 Enakmen tersebut, adalah menjadi tanggungjawab Perayu sebagai *al-Mudda'i* untuk membuktikan setiap dakwaannya.

[27] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mengesahkan bahawa Hakim Bicara telah menggunakan prinsip yang betul apabila memutuskan menolak dakwaan Perayu berkaitan sumbangan terhadap bayaran wang pendahuluan rumah tersebut dan kos pemasangan alatan dan keperluan rumah tersebut kerana Perayu telah gagal mengemukakan sebarang bukti dokumentar semasa perbicaraan.

[28] Berkaitan dakwaan Perayu ada membuat sumbangan langsung dengan membuat bayaran ansuran rumah tersebut bersama Responden sebanyak Rm58,700.00. Merujuk kepada dokumen-dokumen yang dikemukakan Perayu seperti penyata Public Bank Berhad milik Perayu di muka surat 186-224 Rekod Rayuan, kami berpuas hati bahawa Perayu ada membuat transaksi ke akaun RHB Bank sebanyak RM16,700.00. Walau bagaimanapun, kami tidak menjumpai sebarang keterangan atau kenyataan yang dijelaskan dan dibuktikan oleh Perayu

yang menunjukkan transaksi tersebut dibuat ke akaun pinjaman RHB rumah tersebut bagi tujuan pembayaran ansuran bulanan. Tambahan pula Perayu sendiri mengakui semasa disoal balas (muka surat 276 Rekod Rayuan) bahawa Perayu mempunyai rumah lain yang juga pinjaman dari RHB Bank.

[29] Kami juga telah membuat penelitian dan semakan terhadap tarikh-tarikh transaksi yang dikemukakan oleh Perayu bagi tujuan pembayaran ansuran rumah tersebut, namun tarikh transaksi samada melalui online atau deposit tunai di ATM sebagaimana dakwaan Perayu tidak kami temui dalam penyata pinjaman RHB rumah tersebut (rujuk Rekod Rayuan 245-257). Dokumen-dokumen yang dikemukakan Perayu tidaklah membuktikan sumbangan Perayu terhadap pemerolehan rumah tersebut. Tambahan pula Perayu di halaman 127 Rekod Rayuan, ketika disoal mengakui “*tidak semua resit saya simpan kerana selain yang saya kemukakan di Mahkamah ini telah hilang dan tiada dalam simpanan saya lagi.*”.

[30] Berdasarkan alasan tersebut, dakwaan Perayu dan dokumen yang dikemukakan dan ditandakan ID-6 tidak boleh diterima oleh kami dalam memutuskan tuntutan Perayu ini.

[31] Penelitian kami kepada nota keterangan di dalam Rekod Rayuan dan mendapati bahawa keterangan-keterangan tersebut hanya diberikan Perayu secara bersendirian. Tiada sebarang saksi atau bukti dokumentar telah dikemukakan oleh Perayu berkaitan pembayaran wang sama ada bagi tujuan bayaran deposit, ansuran bulanan atau kos pemasangan alatan dan keperluan terhadap rumah tersebut. Kami sekali lagi mengulangi dapatan kami sebagaimana di perenggan [26] penghakiman ini bahawa Perayu bertanggungjawab untuk membuktikan setiap dakwaannya di dalam perbicaraannya sebagaimana kehendak hukum Syarak dan peruntukan

berkaitan pembuktian di dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[32] Kami berpuashati Perayu hanya dapat membuktikan kepada Mahkamah bahawa rumah tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden. Kami juga bersetuju dan mengambil kira sumbangan nama Perayu terhadap pinjaman perumahan bagi pembelian rumah tersebut yang dibuat secara bersama antara Perayu dan Responden. Namun pembuktian berkaitan sumbangan material dalam memperolehi rumah tersebut telah tidak dapat dibuktikan oleh Perayu untuk meyakinkan Mahkamah ini.

[33] Setelah memberikan perhatian dan penelitian yang maksima kepada Rekod Rayuan dan penghujahan Perayu, kekhilafan di dalam perintah Hakim Bicara adalah apabila telah menolak tuntutan Perayu untuk mengisytiharkan rumah tersebut sebagai harta sepencarian, serta tidak memberikan kadar bahagian kepada Perayu. Dengan demikian, kami berpendapat kekhilafan Hakim Bicara tersebut mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam perintah yang diberikan pada 10/12/2019. Bagi melaksanakan kuasa budi bicara ini, maka kami akan memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian yang kami rasakan sesuai dan munasabah berdasarkan dapatan dalam Rekod Rayuan terhadap pemerolehan hartanah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Perayu, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal no. 10200-017-0069-2017 adalah dibatalkan dan diubah kepada:
 - i. Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah berkembar dua tingkat yang beralamat di No.23, Jalan Merab 6/9B, Taman Desa Camelia, Seksyen 6, Sungai Merab, Bangi Selangor yang dipegang dibawah No H.S (M) 17922, PT 39229, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Negeri Selangor (selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut) adalah harta sepencarian antara Perayu dan Responden.
 - ii. Hasil bersih daripada jualan rumah tersebut yang berjumlah RM187,734.78 dan Perayu (Plaintif) berhak dengan kadar sebanyak 10% manakala Responden (Defendan) berhak mendapat 90% bahagian.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



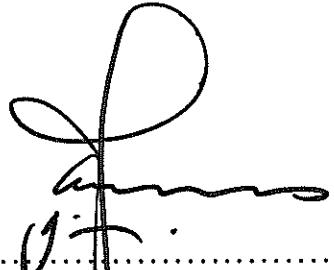
-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor